

LAW ACADEMY

23A/2A/1, Tashkant Marg, Near JK Palace Hotel, Civil Lines, Prayagraj

Contact no:9628088855, 9307088855

बीएनएस एवं बीएसए

1. यदि "actus non facit reum nisi mens sit rea" आपराधिक विधि का एक मौलिक सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है ?

- (a) मेन्स रीआ अपराध का एक आवश्यक तत्व है और मेन्स रीआ के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता ।
(b) भारतीय विधि के अंतर्गत आपराधिक दायित्व में सदैव मेन्स रीआ अंतर्निहित होता है ।
(c) अपराध गठित करने के लिए एक्टस रीअस और मेन्स रीआ दोनों का होना आवश्यक है ।
(d) अपराध गठित करने के लिए एक्टस रीअस सदैव आवश्यक नहीं होता ।

2. निम्नलिखित में से कौन सा मामला मेन्स रीआ से संबंधित नहीं है ?

- (a) आर. बनाम प्रिंस
(b) क्वीन बनाम टॉल्सन
(c) शेरास बनाम डी रटजन
(d) बरेन्द्र कुमार घोष बनाम सम्राट

3. जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू 'रणबीर दंड संहिता' को भारतीय दंड संहिता द्वारा निरस्त किया गया । निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रतिस्थापन किया गया ?

- (a) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
(b) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
(c) संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019
(d) संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019

4. निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का तत्व नहीं है ?

- (a) मानव
(b) मेन्स रीआ
(c) एक्टस रीअस
(d) उद्देश्य (ऑब्जेक्ट)

5. किसी अपराध के तत्व के रूप में हेतु (मोटिव) के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?

- (a) यह अपराध का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है ।
(b) हेतु के प्रमाण के अभाव में दोषमुक्ति (बरी) हो जाएगी ।
(c) हेतु का प्रमाण केवल अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है ।
(d) यदि हेतु सिद्ध हो जाए, तो यह परिस्थितियों की श्रृंखला में जुड़ जाता है ।

6. Actus non facit reum, nisi mens sit rea का तात्पर्य है:

- (a) दोषी आशय के बिना किया गया कार्य अपराध नहीं बनाता
(b) सद्भावी आशय से किया गया कार्य भी अपराध बनाता है
(c) आपराधिक मामले में अभियुक्त के आशय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

7. संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि किसी कंपनी पर किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और वह केवल इस आधार पर बरी नहीं हो सकती कि तकनीकी रूप से उसे कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता । संविधान पीठ का यह निर्णय निम्नलिखित मामले में आया:

- (a) महाराष्ट्र राज्य बनाम सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी लि.
(b) सी.बी.आई. बनाम ब्लू स्काई टाई अप प्रा. लि.
(c) सहायक आयुक्त, निर्धारण-III बंगलौर बनाम मेसर्स वेलियाप्पा टेक्सटाइल्स लि.
(d) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय

8. 'ए', जो भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है । उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है । उस पर हत्या के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषसिद्ध किया जा सकता है:

- (a) केवल युगांडा में
(b) केवल उस देश में जिसका मृतक नागरिक था
(c) उपरोक्त में से किसी में भी
(d) दिल्ली में

9. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3(5) में परिकल्पित 'संयुक्त दायित्व के सिद्धांत' का आधार निम्नलिखित में से किस निर्णय पर है ?

- (a) बरेन्द्र कुमार घोष बनाम सम्राट
(b) मुलकाही बनाम आर.
(c) पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य
(d) रेग. बनाम क्रूज

10. शब्द "अवैध (illegal)" निम्नलिखित सभी पर लागू होता है:

- (a) जो अपराध है
- (b) जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है
- (c) जो सिविल कार्यवाही का आधार प्रदान करता है
- (d) उपरोक्त सभी

11. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जोड़ी गई ?

- (a) धारा 52A
- (b) धारा 29A
- (c) धारा 21A
- (d) धारा 28

12. जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है:

- (a) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए इस प्रकार उत्तरदायी होगा मानो वह कार्य अकेले उसी के द्वारा किया गया हो
- (b) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रत्यक्ष कार्य के लिए उत्तरदायी होगा
- (c) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपराध में अपनी भागीदारी की सीमा तक उत्तरदायी होगा
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

13. एक्स, एक जेलर, जेड नामक एक कैदी का प्रभारी है। एक्स, जेड की मृत्यु कारित करने के आशय से, अवैध रूप से जेड को भोजन देना बंद कर देता है; जिसके परिणामस्वरूप जेड की शक्ति बहुत कम हो जाती है, परंतु यह भुखमरी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक्स को उसके पद से हटा दिया जाता है, और वाई उसका उत्तराधिकारी बनता है। वाई, एक्स के साथ किसी मिलीभगत या सहयोग के बिना, यह जानते हुए कि इससे जेड की मृत्यु होने की संभावना है, अवैध रूप से जेड को भोजन देना बंद कर देता है। जेड भूख से मर जाता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत स्थिति क्या होगी ?

- (a) एक्स और वाई दोनों हत्या के दोषी हैं।
- (b) एक्स हत्या के प्रयास का दोषी है।
- (c) वाई हत्या के प्रयास का दोषी है।
- (d) वाई सदोष मानव वध के प्रयास का दोषी है।

14. सिद्धांत: कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है यदि वह उसे कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं:

तथ्य: "ए" कभी-कभी अपना एटीएम कार्ड "बी" को पैसे निकालने के लिए देता है। एक अवसर पर "बी" बिना "ए" की जानकारी के, ए के एटीएम कार्ड का उपयोग खाते में शेष राशि जानने के लिए करता है, परंतु कोई राशि नहीं निकालता।

- (a) "बी" ने कपटपूर्वक कार्य नहीं किया है
- (b) "बी" ने कपटपूर्वक कार्य किया है
- (c) "बी" ने दुर्विनियोग (misappropriation) किया है
- (d) "बी" ने विश्वासघात किया है

15. शब्द "लोक सेवक (Public servant)" निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को इंगित करता है:

- (a) सेना में एक कमीशंड अधिकारी
- (b) प्रत्येक न्यायाधीश जो विधि द्वारा किसी न्यायनिर्णयन कार्य को करने के लिए सशक्त हो
- (c) न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी
- (d) उपरोक्त सभी

16. निम्नलिखित में से कौन सा मामला सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है:

- (a) बरेन्द्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर
- (b) महबूब शाह बनाम किंग एम्परर
- (c) जे.एम. देसाई बनाम बॉम्बे राज्य
- (d) रेग बनाम गोविंदा

17. किस मामले में न्यायालय ने 'सामान्य आशय' और 'समान आशय' के बीच स्पष्ट भेद किया ?

- (a) बरेन्द्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर
- (b) महबूब शाह बनाम किंग एम्परर
- (c) कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
- (d) ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

18. भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है ?

- (a) कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कार्य
- (b) सामान्य आशय के अग्रसरण में
- (c) अपराध में शामिल व्यक्तियों के विचारों का मिलन (मीटिंग ऑफ माइंड्स)
- (d) अपराध में शामिल व्यक्तियों का समान आशय

19. निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस की धारा 3(5) और धारा 190 के बीच भेद को स्पष्ट करता है ?

- (a) धारा 190 एक विशिष्ट अपराध सजित करती है जबकि धारा 3(5) नहीं
- (b) धारा 3(5) एक विशिष्ट अपराध सजित करती है जबकि धारा 190 नहीं

(क) धारा 3(5) और धारा 190 दोनों विशिष्ट अपराध सृजित करती हैं। (ख) धारा 3(5) और धारा 190 दोनों विशिष्ट अपराध सृजित नहीं करती।

करती

करती

(क) धारा 3(5) और धारा 190 दोनों विशिष्ट अपराध सृजित करती हैं

(ख) धारा 3(5) और धारा 190 दोनों विशिष्ट अपराध सृजित नहीं करतीं

20. पांच व्यक्ति एक बैंक लूटने की साजिश रचते हैं। उनमें से दो, एम और एन, बैंक के प्रवेश द्वार पर इंजन चालू रखकर कार में रुकते हैं। उनमें से तीन एक्स, वाई और जेड बैंक में प्रवेश करते हैं। एक्स कैशियर को गोली मारता है और वाई तथा जेड नकदी लूटते हैं। पुलिस अचानक बैंक पहुंचती है और वाई तथा जेड को पकड़ लेती है परंतु एक्स पुलिस को देखकर भाग जाता है। एम और एन भी कार में भाग जाते हैं। बाद में, सभी पांचों को गिरफ्तार किया जाता है और डकैती, लूट तथा हत्या के अपराध का आरोप लगाया जाता है। एम और एन का तर्क है कि वे किसी भी अपराध विशेषकर हत्या और लूट के दोषी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इन अपराधों में भाग नहीं लिया। क्या उनका तर्क मान्य होगा ?

(a) एम और एन अधिक से अधिक डकैती के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी हैं, न कि उसे कारित करने के लिए

(b) चूंकि बैंक की लूट सभी पांचों के सामान्य आशय के अग्रसरण में की गई थी, इसलिए एम और एन भी एक्स, वाई और जेड के साथ लूट और हत्या के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उनका बचाव मान्य नहीं होगा

(c) एम और एन की किसी भी अपराध में कोई संलिप्तता नहीं है

(d) एम और एन डकैती और हत्या करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं

21. निम्नलिखित में से किस मामले में प्रिवी काउंसिल ने 'सामान्य आशय' और 'समान आशय' के बीच भेद किया ?

(a) बन्नू मल बनाम सम्राट

(b) महबूब शाह बनाम किंग एम्परर

(c) बरेन्द्र कुमार घोष बनाम सम्राट

(d) श्रीनिवास बरोलिया बनाम सम्राट

22. आईपीसी की धारा 34 और 149 [बीएनएस की धारा 3(5) और 190] के बीच का अंतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया गया है ?

(a) नानक चंद बनाम पंजाब राज्य

(b) बासुदेव बनाम पेप्सू राज्य

(c) ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(d) शेओराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

23. निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य आशय और समान आशय में विभेद किया गया ?

(a) आर. बनाम प्रिंस

(b) आर. बनाम गोविंदा

(c) महबूब शाह बनाम सम्राट

(d) बरेन्द्र कुमार घोष बनाम सम्राट

24. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(35) के अनुसार, शब्द "महिला (woman)" एक स्त्री मानव को इंगित करता है:

(a) 7 वर्ष से अधिक आयु की

(b) 16 वर्ष से अधिक आयु की

(c) 18 वर्ष से अधिक आयु की

(d) किसी भी आयु की

25. किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सामान्य आशय घटनास्थल पर भी विकसित हो सकता है ?

(a) सुब्रमणि बनाम तमिलनाडु राज्य

(b) ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(c) मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य

(d) हरियाणा राज्य बनाम तेज राम

26. बीएनएस की धारा 8(2) के अंतर्गत जुर्माना अदा न करने पर कारावास का दंड:

(a) अपराधी को दिए गए किसी अन्य कारावास से अधिक होगा

(b) अपराधी को दिए गए किसी अन्य कारावास के साथ समवर्ती (concurrent) होगा

(c) अपराधी को दिए गए किसी अन्य कारावास से अधिक नहीं होगा

(d) (b) और (c) दोनों

27. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 11 और 12 के अनुसार, एक दोषसिद्ध व्यक्ति को उसे दिए गए कारावास की किसी भी अवधि या अवधियों के लिए एकांत परिरोध (solitary confinement) में रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ?

(a) कुल मिलाकर तीन माह से अनधिक अवधि के लिए

(b) तीन माह से अनधिक अवधि के लिए, यदि कारावास की अवधि छह माह से अधिक है परंतु एक वर्ष से अधिक नहीं है

(c) तीन माह से अनधिक अवधि के लिए यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से

(d) एकांत परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिनों से अधिक नहीं होगा

आधक ह

28. निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब एक विचाराधीन कैदी को केवल एक सावधानी के उपाय के रूप में अन्य कैदियों के साथ न मिलने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग कोठरी में रखा गया, तो यह न तो एकांत परिरोध और न ही कोष्ठक परिरोध के समान था ?

- (a) पेरारिवलन बनाम आई.जी. जेल, मद्रास
- (b) तुला राम बनाम राजस्थान राज्य
- (c) पंजाब राज्य बनाम सोहन सिंह
- (d) केहर सिंह बनाम भारत संघ

29. भारत संघ बनाम श्रीहरन में आजीवन कारावास बिना परिहार (remission) की पुष्टि की गई, जो सर्वप्रथम निम्नलिखित मामले में दी गई थी:

- (a) जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
- (b) मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य
- (c) स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य
- (d) नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य

30. X भारतीय सिक्के की जालसाजी करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। चूंकि यह उसका प्रथम अपराध था, और इस तथ्य को देखते हुए कि बहुत कम संख्या में सिक्के बरामद हुए थे, सेशन न्यायाधीश ने X को बीएनएस की धारा 178 के अंतर्गत अपराधों का दोषी ठहराया और केवल 6 माह के कारावास का दंड दिया। रिहाई के 4 वर्ष बाद, X को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और अंततः बीएनएस की धारा 318(4) के अंतर्गत अपराधों का दोषी ठहराया गया। X को दंड देने के प्रयोजन हेतु, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (a) X को अधिकतम 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है
- (b) X को न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास दिया जाना चाहिए, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है
- (c) X को न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास दिया जाना चाहिए, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है
- (d) X का दंड आजीवन कारावास तक हो सकता है

31. 'लड़कियों की आयु के संबंध में युक्तियुक्त आधारों पर आधारित मिथ्या विश्वास भी अपहरण के आरोप के विरुद्ध कोई बचाव नहीं है' अभियुक्त की दोषसिद्धि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में पुष्ट की गई ?

- (a) कोचु एम. इस्माइल बनाम मोहम्मद उम्मा, 1959
- (b) क्वीन बनाम टॉल्सन, 1889
- (c) क्वीन बनाम प्रिंस, 1875
- (d) नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1966

32. निम्नलिखित में से कौन सा मामला सही ढंग से सुमेलित नहीं है ?

- (a) मैकनॉटन का मामला - बीएनएस की धारा 22
- (b) डी.पी.पी. बनाम बियर्ड - बीएनएस की धारा 23
- (c) बासदेव बनाम राज्य - बीएनएस की धारा 24
- (d) भाऊ जीवाजी बनाम मूलजी दयाल - बीएनएस की धारा 17

33. 'ए', एक पुलिस अधिकारी, को न्यायालय द्वारा 'बी' को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाता है। वह युक्तियुक्त जांच के बाद, 'सी' को 'बी' मानकर उसे गिरफ्तार करता है:

- (a) 'ए' ने सदोष परिरोध का अपराध किया है क्योंकि उसने 'बी' के स्थान पर 'सी' को गिरफ्तार किया
- (b) 'ए' ने सदोष परिरोध का अपराध किया है क्योंकि वह 'सी' को गिरफ्तार करने में लापरवाह था
- (c) 'ए' ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए 'सी' को गिरफ्तार किया कि वह विधि द्वारा ऐसा करने के लिए आबद्ध है
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

34. बीएनएस के अध्याय III के सामान्य अपवादों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के कार्य के लिए क्या दंड दिया जा सकता है ?

- (a) कोई दंड नहीं
- (b) उस अपराध के लिए विहित दंड का आधा
- (c) उस अपराध के लिए विहित दंड का एक चौथाई
- (d) न्यायालय के विवेक पर निर्भर

35. एक ऐसा कार्य जो अन्यथा अपराध होता, कुछ मामलों में क्षम्य हो सकता है यदि अभियुक्त व्यक्ति यह दर्शाए कि निम्नलिखित सभी सिवाय:

- (a) यह केवल परिणामों से बचने के लिए किया गया था
- (b) कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक न था
- (c) कारित की गई क्षति उस क्षति के अननुपातिक नहीं थी जिससे बचा गया
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

36. आवश्यकता के सिद्धांत (Doctrine of Necessity) पर विस्तार से विचार निम्नलिखित के ऐतिहासिक निर्णय में किया गया है:

- (a) आर. बनाम मैकनॉटन (1843) 8 इंग रेप 718
- (b) बासुदेव बनाम पेप्सू राज्य एआईआर 1956 एससी 488
- (c) आर. बनाम डडली एंड स्टीफेंस (1884) 14 क्यूबीडी 273
- (d) बिम्बाधर प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य एआईआर एससी 469

37. निम्नलिखित में से किस मामले में व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं है ?

- (a) एक वयस्क पुरुष चाकू से किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है
- (b) एक वयस्क महिला अपने नवजात शिशु की हत्या करती है
- (c) 75 वर्ष का एक व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्संग करता है
- (d) 7 वर्ष से कम आयु का एक बालक रिवॉल्वर से अपने पिता को गोली मारता है और पिता की मृत्यु हो जाती है

38. 11 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का एक लड़का चाकू उठाकर पीड़ित की ओर धमकी भरे इशारे से यह कहते हुए बढ़ता है कि वह उसे टुकड़े-टुकड़े कर सकता है और वास्तव में उसे मृत्यु तक छुरा घोंप देता है:

- (a) लड़का दोषी होगा क्योंकि उसने अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम को समझने की परिपक्वता प्राप्त कर ली थी
- (b) लड़का हत्या का दोषी नहीं होगा
- (c) लड़का हत्या का दोषी नहीं होगा क्योंकि उसने अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम को समझने की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की थी
- (d) लड़का दोषी नहीं होगा क्योंकि 12 वर्ष का बालक किसी अपराध का दोषी नहीं हो सकता

39. बीएनएस की धारा 20 और 21 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि वह निम्नलिखित बालक द्वारा किया जाए:

- (a) सात वर्ष से कम आयु का
- (b) सात वर्ष से अधिक परंतु बारह वर्ष से कम आयु का, यदि उसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त नहीं की है
- (c) सात वर्ष से अधिक परंतु बारह वर्ष से कम आयु का, जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है
- (d) उपरोक्त सभी

40. सिद्धांत: कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय, विकृतचित्तता के कारण, कार्य की प्रकृति को जानने में या यह जानने में कि वह जो कर रहा है वह गलत है या विधि के विपरीत है, असमर्थ हो।

तथ्य: अमित, निराशा से, आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। उसका प्रयास विफल हो जाता है और पूछे जाने पर वह कहता है कि वह जीवित रहने के लिए बहुत अवसादग्रस्त था और इसलिए उसने आत्महत्या करने का सुविचारित निर्णय लिया।

- (a) अमित आत्महत्या के प्रयास के अपराध का दोषी है।
- (b) अमित दोषी नहीं है क्योंकि वह आत्महत्या के अपने प्रयास में विफल रहा।
- (c) अमित को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह अवसादग्रस्त था और सामान्य मनःस्थिति में नहीं था।
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

41. किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति ने बीएनएस की धारा 22 का लाभ लेने का दावा किया। निम्नलिखित में से क्या इस प्रश्न को तय करने के लिए एक विचारणीय बिंदु नहीं होगा ?

- (a) कार्य करते समय व्यक्ति विकृतचित्त था
- (b) विकृतचित्तता के कारण वह जो कार्य कर रहा था उसकी प्रकृति को जानने में असमर्थ था
- (c) विकृतचित्तता के कारण वह यह जानने में असमर्थ था कि जो कार्य वह कर रहा था वह गलत या विधि के विपरीत है
- (d) व्यक्ति विचारण के समय विकृतचित्त है

42. मत्तता (intoxication) के बचाव के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ?

- (a) मत्तता का बचाव अनैच्छिक और स्वैच्छिक दोनों प्रकार की मत्तता में उपलब्ध है।
- (b) मत्तता एक बचाव है जब मत्त व्यक्ति कार्य करते समय उसकी प्रकृति को जानने में असमर्थ हो।
- (c) मत्तता एक बचाव है जब मत्त व्यक्ति यह जानने में असमर्थ हो कि वह जो कर रहा था वह गलत या विधि के विपरीत था।
- (d) अनैच्छिक मत्तता के अंतर्गत कार्य करने वाले अभियुक्त को विशिष्ट आशय नहीं बल्कि ज्ञान अध्यारोपित किया जाता है।

43. 'ए' ने 'बी' की एक माचिस उठाई और उससे अपनी सिगरेट जलाई। 'बी' ने 'ए' पर उसकी माचिस की चोरी का आरोप लगाया। इन परिस्थितियों में 'ए' निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की सहायता से अपना बचाव कर सकता है ?

- (a) नॉन कम्पास मैटिस
- (b) डोली इनकैपैक्स
- (c) डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स
- (d) इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट

44. 'ए' आग में जल रहे एक मकान में 'जेड' नामक एक बालक के साथ है। नीचे खड़े लोग एक कंबल फैलाते हैं। 'ए' सद्भावपूर्वक बालक के हित की मंशा से बालक को नीचे गिरा देता है। परंतु गिरने से बालक की मृत्यु हो जाती है। 'ए' ने निम्नलिखित कारित किया है:

- (a) हत्या (b) हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानव वध
(c) बीएनएस, 2023 की धारा 101 के अपवाद स्वरूप सदोष मानव वध (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

45. सिद्धांत 'डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स' संहिता के अध्याय III के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस सामान्य अपवाद का आधार है ?

- (a) मामूली क्षति कारित करने वाला कार्य (b) सात वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य
(c) सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ वाले बालक का कार्य (d) किसी विधिपूर्ण कार्य को करने में दुर्घटना

46. एक्स, एक लोहार, को डाकुओं के एक गिरोह द्वारा पकड़ लिया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी देकर उसे अपने औजार लेने और वाई के घर का दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया जाता है। डाकू फिर वाई के घर को लूट लेते हैं। डाकुओं ने वाई का धन और आभूषण लूटे और वाई के पुत्र जेड की भी हत्या कर दी। निम्नलिखित में से भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत एक्स द्वारा कौन सा अपराध किया गया है ?

- (a) हत्या सहित डकैती (b) डकैती और हत्या का दुष्प्रेरण
(c) कोई अपराध नहीं (d) डकैती करने की तैयारी

47. ए और जेड मनोरंजन के लिए एक-दूसरे के साथ तलवारबाजी (fencing) करने और ऐसी तलवारबाजी के दौरान बिना किसी छल के कारित होने वाली किसी भी क्षति को सहन करने के लिए सहमत होते हैं। ए, निष्पक्षतापूर्वक खेलते हुए, जेड को चोट पहुंचाता है। ए ने कारित किया:

- (a) कोई अपराध नहीं (b) उपहति (हर्ट) का अपराध
(c) हत्या का प्रयास (d) उपेक्षा का कार्य

48. ए, एक सपेरा, बी को यह विश्वास दिलाते हुए कि उसमें बी को नुकसान से बचाने की शक्ति है, बी को एक विषैले सांप द्वारा काटे जाने की अनुमति देने के लिए राजी करता है। बी सहमत हो जाता है और परिणामस्वरूप मर जाता है:

- (a) ए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि बी ने क्षति सहन करने के लिए सहमति दी थी (b) ए उत्तरदायी है, यद्यपि बी ने सहमति दी थी, ऐसी सहमति इस तथ्य के मिथ्याबोध पर आधारित थी कि ए में सर्पदंश को ठीक करने की शक्ति है
(c) ए हत्या के लिए उत्तरदायी है न कि सदोष मानव वध के लिए (d) उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है

49. अभियुक्त ने एक ऐसे पुरुष को छुरा घोंपा जो उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था और उसकी मृत्यु कारित की। वह:

- (a) हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध की दोषी है (b) हत्या की दोषी है
(c) किसी अपराध की दोषी नहीं है (d) उतावलेपन (rash act) से मृत्यु कारित करने की दोषी है

50. एक प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रेक्षण किया: "प्रतिरक्षा का अधिकार एक रक्षात्मक अधिकार है, प्रतिशोध का अधिकार नहीं है":

- (a) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप (b) पंजाब राज्य बनाम नानक चंद
(c) देव नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (d) हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम वजीर चंद

51. शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार:

- (a) उस अपराध को करने के प्रयास या धमकी से शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होते ही प्रारंभ हो जाता है और तब तक बना रहता है जब तक शरीर को ऐसा खतरा बना रहता है। (b) शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होते ही प्रारंभ होता है और वह आशंका समाप्त होने के बाद भी जारी रहता है।
(c) केवल तभी प्रारंभ होता है जब वास्तव में हमला किया जाता है और हमले की अवधि तक जारी रहता है। (d) केवल तभी प्रारंभ होता है जब वास्तव में हमला किया जाता है और हमलावर के चले जाने के बाद भी जारी रहता है।

52. निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है ?

- (a) साधारण उपहति कारित करने की युक्तियुक्त आशंका (b) साधारण चोरी कारित करने की युक्तियुक्त आशंका
(c) सदोष अवरोध कारित करने की युक्तियुक्त आशंका (d) एसिड फेंकने या डालने या ऐसे किसी प्रयास का कार्य जो घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका कारित करता है

53. ए, तलवार से लैस, बी से काफी दूरी पर है। ए ने बी को मार डालने की धमकी दी। बी ने ए पर गोली चलाई, और उसे मार डाला।

- (a) बी प्रतिरक्षा की दलील दे सकता है, क्योंकि उसे ए की तलवार से हमला होने की युक्तियुक्त आशंका थी
(b) बी प्रतिरक्षा की दलील नहीं दे सकता, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि उसे ए द्वारा हमला किए जाने की तात्कालिक और युक्तियुक्त आशंका थी
(c) बी प्रतिरक्षा की दलील नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा अधिकार केवल तभी उपलब्ध है जब किसी अन्य द्वारा हमला किया जा रहा हो
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

54. ए, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, रिवॉल्वर निकालकर बी की ओर तानता है और बी पर गोली चलाने का प्रयास करता है। बी एक फूलदान उठाकर ए को मारता है जिससे ए को घोर उपहति कारित होती है:

- (a) बी, ए को घोर उपहति कारित करने के लिए उत्तरदायी है
(b) बी घोर उपहति के लिए उत्तरदायी नहीं है परंतु साधारण उपहति के लिए उत्तरदायी है
(c) बी ने प्रतिरक्षा में कार्य किया है इसलिए वह उत्तरदायी नहीं है
(d) मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है

55. जेड, पागलपन के प्रभाव में, ए को मार डालने की धमकी देता है, ए के पास है:

- (a) वही प्रतिरक्षा का अधिकार जो उसे तब होता यदि जेड स्वस्थचित्त होता।
(b) जेड के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं क्योंकि जेड पागलपन के प्रभाव में था
(c) कोई प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं क्योंकि ए के पास लोक प्राधिकारी की सुरक्षा प्राप्त करने का समय है।
(d) कोई प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं क्योंकि विक्षिप्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है।

56. संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब विस्तारित नहीं होता ?

- (a) रात्रि में गृहभेदन (house-breaking)
(b) उपद्रव (mischief) या गृह अतिचार (house trespass)
(c) लूट (robbery)
(d) चोरी, जिससे यदि प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग न किया जाए तो मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका कारित होती है

57. निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस की धारा 38 के अंतर्गत शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार को स्वेच्छया मृत्यु या किसी अन्य क्षति कारित करने की सीमा तक विस्तारित करने का अवसर नहीं है ?

- (a) घातक हथियार से हमला
(b) बलात्संग करने के आशय से हमला
(c) अपहरण या व्यपहरण के आशय से हमला
(d) ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न हो कि अन्यथा मृत्यु ही परिणाम होगी

58. संहिता, 2023 की धारा 38 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधों का सही समूह है जिनके विरुद्ध संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग किया जा सकता है ?

- (a) चोरी, उद्घापन (extortion), लूट, उपद्रव या इन्हें करने का प्रयास
(b) चोरी, उद्घापन, उपद्रव, आपराधिक अतिचार या इन्हें करने का प्रयास
(c) लूट, उपद्रव, आपराधिक अतिचार, उद्घापन या इन्हें करने का प्रयास
(d) चोरी, लूट, उपद्रव या आपराधिक अतिचार, या इन्हें करने का प्रयास

59. दुष्प्रेरण (abetment) के लिए:

- (a) यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति विधि के अंतर्गत अपराध करने में सक्षम हो
(b) यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का भी वही दोषी आशय हो
(c) यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति विधि के अंतर्गत अपराध करने में सक्षम हो या उसका वही दोषी आशय हो
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

60. "ए" "बी" को "एक्स" की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। परिणामस्वरूप "बी" "एक्स" को छुरा घोंपता है। "एक्स" घाव से ठीक हो जाता है। यदि "बी" हत्या के प्रयास का दोषी है, तो "ए" किस अपराध के लिए उत्तरदायी है ?

- (a) हत्या का प्रयास
(b) हत्या का दुष्प्रेरण
(c) हत्या के प्रयास का दुष्प्रेरण
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

61. एक्स और वाई जेड को विष देने की साजिश रचते हैं। एक्स. साजिश के अनसरण में. विष प्राप्त करता है और उसे वाई को इस उद्देश्य से देता है कि वह इसे जेड को दे

दे। वाई, साजिश के अनुसरण में, एक्स की उपस्थिति में विष देता है और इस प्रकार मृत्यु कारित करता है। एक्स और वाई ने कौन सा अपराध किया है:

- (a) एक्स और वाई दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया है (b) चूंकि एक्स ने विष प्राप्त किया, एक्स ने हत्या का अपराध किया और वाई दुष्प्रेरक था
- (c) एक्स और वाई दोनों ने हत्या का अपराध किया है (d) केवल वाई ने हत्या का अपराध किया है

62. 'ए', जो 19 वर्ष का है, अपनी 6 वर्षीय बहन 'बी' को एक सह-यात्री की जेब काटने के लिए उकसाता है। जैसे ही 'बी' सह-यात्री का पर्स अपने स्कूल बैग में डालती है, वह पकड़ी जाती है। परंतु जब पर्स खोला जाता है तो वह खाली पाया जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

- (a) 'ए' और 'बी' दोनों ने कोई अपराध नहीं किया (b) 'ए' ने कोई अपराध नहीं किया जबकि 'बी' ने चोरी की है
- (c) 'ए' ने एक अपराध किया है और 'बी' ने उसका दुष्प्रेरण किया है। (d) 'बी' कोई अपराध नहीं करती और 'ए' दुष्प्रेरण का दोषी है

63. 'ए', 'बी' को 'सी' को 'जेड' की हत्या के लिए उकसाने हेतु उकसाता है। 'बी' तदनुसार 'सी' को 'जेड' की हत्या के लिए उकसाता है और इस उकसावे पर 'सी' अपराध कारित करता है। हत्या के अपराध के लिए कौन दोषी होगा:

- (a) केवल 'सी' (b) केवल 'बी' और 'सी'
- (c) केवल 'ए' (d) 'ए', 'बी' और 'सी' सभी

64. अपराध की समीपता (proximity) का सिद्धांत आपराधिक विधि में निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए दायित्व तय करते समय प्रासंगिक है:

- (a) चोरी और डकैती (b) सदोष मानव वध और हत्या
- (c) अपहरण और व्यपहरण (d) दुष्प्रेरण और षड्यंत्र

65. निम्नलिखित में से किस मामले में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया गया:

- (a) तेज खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य (b) कुलदीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य
- (c) दर्शन सिंह बनाम राज्य (d) प्रदुम्न बनाम राज्य

66. बीएनएस की धारा 61(2) के अंतर्गत षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया प्रत्येक अपराध:

- (a) गैर-भागीदार षड्यंत्रकारी अन्य षड्यंत्रकारियों द्वारा किए गए अपराध या अपराधों के लिए दोषी हो सकते हैं (b) बीएनएस की धारा 61(2) के अंतर्गत षड्यंत्र को देखते हुए सभी षड्यंत्रकारियों पर आनुक्रमिक (constructive) दायित्व आता है
- (c) जिन लोगों ने षड्यंत्र के अनुसरण में विभिन्न कार्य करते हुए अपराध किए, वे (d) केवल उस पृथक और विशिष्ट अपराध के लिए उत्तरदायी हैं जिसके लिए षड्यंत्र के दायित्व के अतिरिक्त उन अपराधों के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत अपराधी व्यक्तिगत दंड के लिए उत्तरदायी है
- उत्तरदायी होंगे।

67. 'ए' ने अपने पति की हत्या के आशय से एक रसायनज्ञ से विष-चूर्ण खरीदा जिसने गलती से साधारण चीनी दे दी। उसने वह चूर्ण चाय के कप में डालकर अपने पति को दिया जिसे उसने पिया परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। हत्या के प्रयास के आरोप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) वह उत्तरदायी है क्योंकि उसने अंतिम कार्य (penultimate act) कर लिया था (b) वह उत्तरदायी है क्योंकि उसके पति को मार डालने का आशय समस्त कार्यों से स्पष्ट है
- (c) वह उत्तरदायी नहीं है क्योंकि चीनी देना हत्या करने की दिशा में एक कदम नहीं है (d) वह उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसके पति की मृत्यु नहीं हुई

68. एक्स ने दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद के लिए आवेदन किया और अपने आवेदन के साथ पीएच.डी. की डिग्री संलग्न की। एक्स को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और 2 फरवरी, 1992 को उसका साक्षात्कार निर्धारित था। परंतु 10 जनवरी, 1992 को विश्वविद्यालय को यह पता चला कि आवेदन के साथ संलग्न डिग्री की प्रति जाली है और साक्षात्कार रद्द कर दिया।

- (a) एक्स प्रवंचना (cheating) का दोषी है (b) एक्स प्रवंचना के प्रयास का दोषी है

- (c) एक्स प्रवंचना का दोषी नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय के साथ प्रवंचना हुई ही नहीं (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

69. 'ए', 'सी' और 'ओ' 'बी' का बलात्संग करते हैं और न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाते हैं। बाद में 'ए' को 'एक्स' का भी बलात्संग करने का दोषी पाया जाता है। 'ए'

निम्नलिखित से दंडित किए जाने योग्य है:

- (a) 7 वर्ष का कारावास जो 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है (b) केवल 10 वर्ष तक का कारावास
(c) प्राकृतिक मृत्यु या मृत्युदंड तक आजीवन कारावास (d) आजीवन कारावास या 10 वर्ष का सश्रम कारावास

70. 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'ई' ने 'जी' का अपहरण करने और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की योजना बनाई। पांचों अभियुक्तों ने जी का अपहरण किया और उसे एक सुनसान इमारत में ले गए। जबकि 'बी' और 'सी' ने उसे जमीन पर पकड़ रखा था, 'ए', 'डी' और 'ई' ने उसके साथ बलात्संग किया। अचानक, ई ने जी की गर्दन पकड़कर उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

कथन-1: 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'ई' सामूहिक बलात्संग और हत्या के अपराध के दोषी हैं क्योंकि यदि विचारों के मिलन से सामान्य आशय स्थापित होता है तो सामान्य आशय स्थापित करने के लिए किसी प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता नहीं है।

कथन-2: 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'ई' सामूहिक बलात्संग और हत्या के अपराध के दोषी हैं क्योंकि यद्यपि वे अलग-अलग कार्य कर रहे थे, परंतु सभी कार्य सामान्य आशय के अग्रसरण में किए गए थे।

कथन-3: 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'ई' सामूहिक बलात्संग के अपराध के दोषी हैं और केवल 'ई' हत्या के अपराध का दोषी होगा क्योंकि यह सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया कार्य नहीं है

कथन-4: 'ए', 'डी' और 'ई' सामूहिक बलात्संग के अपराध के दोषी हैं, 'सी' और 'बी' जानबूझकर सहायता करने के अपराध के दोषी हैं और केवल 'ई' हत्या का दोषी होगा क्योंकि सामान्य आशय के अंतर्गत एक कार्य करने में सभी सदस्यों की भागीदारी आवश्यक है।

- (a) कथन 1 और 2 सही हैं (b) केवल कथन 4 सही है
(c) केवल कथन 3 सही है (d) केवल कथन 2 सही है

71. जो कोई भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 या 70 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध हो चुका है और उक्त धाराओं में से किसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होता है, उसे निम्नलिखित से दंडित किया जाएगा:

- (a) 20 वर्ष का सश्रम कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है (b) 20 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना भी है
(c) आजीवन कारावास या मृत्युदंड (d) 20 वर्ष तक का साधारण कारावास

72. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 70 के अंतर्गत 'सामूहिक बलात्संग (Gang Rape)' के लिए दंड है:

- (a) सश्रम कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा परंतु आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है (b) मृत्युदंड
(c) केवल आजीवन कारावास (d) सश्रम कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा परंतु आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है

73. भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के अंतर्गत एक दोषसिद्ध व्यक्ति:

- (a) को किसी भी वर्णन के कारावास से जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। (b) को किसी भी वर्णन के कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा परंतु पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दायी होगा।
(c) को किसी भी वर्णन के कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा परंतु तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दायी होगा। (d) को किसी भी वर्णन के कारावास से, जो दो वर्ष से कम नहीं होगा परंतु सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दायी होगा।

74. यह मुद्दा कि क्या आईपीसी की धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम निम्नलिखित मामले में तय किया गया था:

- (a) यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बॉम्बे राज्य (b) सौमित्री विष्णु बनाम भारत संघ
(c) वी. रेवती बनाम भारत संघ (d) जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ

75. भारतीय न्याय संहिता की धारा 93, 12 वर्ष से कम आयु के बालक को माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा उजागर करने और परित्याग करने के अपराध को दंडित करती है। बीएनएस की धारा 105 [आईपीसी की धारा 304] हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध के दंड का प्रावधान करती है।

'ए' अपने बालक को इस ज्ञान के साथ उजागर करती है कि इससे उसकी मृत्यु होने की संभावना है। ऐसे उजागर करने के परिणामस्वरूप बालक की मृत्यु हो जाती है।

नेजी त्रिचिगत्रिगों में 'न' नर ने यकन है

- (a) भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के अंतर्गत आरोप और दोषसिद्धि । (b) भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 और 105 दोनों के अंतर्गत आरोप और दोषसिद्धि ।
- (c) भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 के अंतर्गत आरोप और दोषसिद्धि । (d) धारा 93 और 105 दोनों के अंतर्गत आरोप परंतु केवल धारा 105 के अंतर्गत दोषसिद्धि ।

76. निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बीएनएस की धारा 101, तृतीयतः से संबंधित चार-सूत्रीय परीक्षण निर्धारित किया ?

- (a) विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 एससी 465 (b) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश प्रसाद मिश्रा, (1996) 10 एससीसी 360
- (c) के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1962 एससी 605 (d) नेहरू उर्फ जवाहर बनाम राज्य, एआईआर 2008 एससी 2574

77. इच्छामृत्यु (euthanasia) से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 में कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित किया गया ?

- (a) सूचित निर्णय लेने की मानसिक क्षमता रखने वाले एक वयस्क मानव को जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने सहित चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार है ।
- (b) सूचित निर्णय लेने की मानसिक क्षमता न रखने वाले एक वयस्क मानव को जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने सहित चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार है ।
- (c) सूचित निर्णय लेने की मानसिक क्षमता रखने वाले एक वयस्क मानव को चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार है परंतु जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है ।
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

78. 'ए' ने एक मेडिकल स्टोर में बम रखा और अंदर के लोगों को बम फटने से पहले बाहर निकलने के लिए तीन मिनट का समय दिया। 'पी', एक गठिया रोगी, बाहर निकलने में असफल रहा और मारा गया। 'ए' निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

- (a) हत्या (b) सदोष मानव वध
(c) उपेक्षा से मृत्यु कारित करना (d) घोर उपेक्षा से मृत्यु कारित करना

79. निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बीएनएस की धारा 104 को असंवैधानिक ठहराया ?

- (a) अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ
- (b) ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य
- (c) मिटु सिंह बनाम पंजाब राज्य
- (d) बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य

80. राम, 25 वर्ष का, श्याम को, जो 17 वर्ष का है और अपने पिता की मृत्यु के कारण दुखी है, यह बताता है कि यदि श्याम एक स्त्री की जलती चिता में कूदकर मर जाए, तो वह स्वर्ग में अपने पिता से मिलेगा और आनंद प्राप्त करेगा। श्याम, 17 वर्ष का, यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह आत्महत्या करेगा, परंतु राम के उकसाने के कारण एक स्त्री की जलती चिता में कूदकर मर जाता है। राम दोषी है:

- (a) श्याम द्वारा की गई आत्महत्या के दुष्प्रेरण का (b) श्याम की हत्या का
(c) कोई अपराध नहीं (d) उपरोक्त (a) और (b) दोनों

81. सूक्के के प्रहार से दांत उखड़ जाना है:

- (a) बीएनएस की धारा 117(2) के अंतर्गत अपराध
- (b) बीएनएस की धारा 115(2) के अंतर्गत अपराध
- (c) बीएनएस की धारा 118(1) के अंतर्गत अपराध
- (d) बीएनएस की धारा 118(2) के अंतर्गत अपराध

82. ए. मुक्के से प्रहार करता है और जेड के दांत का विस्थापन (dislocation) कारित करता है। ए ने भारतीय न्याय संहिता की धारा.....के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया।

- (a) 115(2) (b) 118(1)
(c) 117(2) (d) 118(2)

83. निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमलों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए ?

- (a) लक्ष्मी बनाम भारत संघ (b) पीयूसीएल बनाम भारत संघ
(c) साक्षी बनाम भारत संघ (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

84. निम्नलिखित में से कौन सी घोर उपहति (grievous hurt) है:

- (a) पुंस्त्वहरण (emasculation)
- (b) चेहरे का स्थायी विरूपण
- (c) किसी अंग या जोड़ का वंचन (privation)
- (d) उपरोक्त सभी

85. भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(1) के अंतर्गत वर्णित अपराध के कारित करने का दोषी पाया गया व्यक्ति ऐसे कारावास से दंडित किए जाने के योग्य है जो दस वर्ष से कम नहीं होगा, परंतु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माने से भी, जो पीड़िता को अदा किया जाना अपेक्षित है। ऐसा जुर्माना होगा:

- (a) 1,00,000/- रुपये से कम नहीं
- (b) 5,00,000/- रुपये से अधिक नहीं
- (c) पीड़िता के इलाज के चिकित्सा व्यय को पूरा करने हेतु न्यायसंगत और युक्तियुक्त
- (d) न्यायालय द्वारा निर्धारित परंतु किसी भी दशा में 5,00,000/- रुपये से कम नहीं

86. विचारण में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने पीड़ित को चाकू से स्वेच्छया चोट पहुंचाई। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि प्रयुक्त हथियार खतरनाक हथियार है। अभियुक्त को किस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है?

- (a) बीएनएस की धारा 115(2)
- (b) बीएनएस की धारा 118(1)
- (c) बीएनएस की धारा 117(2)
- (d) बीएनएस की धारा 118(2)

87. दो युवा महिलाएं एक्स और वाई आपस में लड़ती हैं। एक्स, यह जानते हुए कि इससे वाई के चेहरे का स्थायी विरूपण होने की संभावना है, ब्लेड से वाई के चेहरे पर चोट पहुंचाती है, जिससे वाई के गाल पर एक स्थायी भद्दा निशान पड़ जाता है। यहां एक्स कारित करने की दोषी है:

- (a) साधारण उपहति
- (b) खतरनाक साधनों से घोर उपहति
- (c) हत्या का प्रयास
- (d) उतावले और उपेक्षापूर्ण कार्य से घोर उपहति

88. बीएनएस की धारा 116 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार की उपहति को "घोर उपहति" के रूप में नामित नहीं किया गया है:

- (a) पुंस्त्वहरण
- (b) किसी जोड़ का वंचन
- (c) छाती का स्थायी विरूपण
- (d) दांत का विस्थापन

89. ए और बी के बीच झड़प के दौरान, ए ने बी के चेहरे पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप बी के दो दांत टूट गए। इन परिस्थितियों में ए ने निम्नलिखित कारित करने का अपराध किया है:

- (a) साधारण क्षति
- (b) हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध का प्रयास
- (c) घोर उपहति
- (d) कोई अपराध नहीं

90. "ए" कार से इलाहाबाद से लखनऊ की यात्रा पर था। "बी" रास्ते में मिला और मध्यवर्ती नगर रायबरेली तक लिफ्ट के लिए अनुरोध किया। "ए" उसके अनुरोध पर सहमत हो गया परंतु रायबरेली पहुंचने पर उसने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद "बी" को वहां नहीं उतारा। "बी" को उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ ले जाया गया। यहां:

- (a) "ए" "बी" के अपहरण का दोषी है
- (b) "ए" ने कोई अपराध नहीं किया
- (c) "ए" "बी" को सदोष रूप से परिरुद्ध करने का दोषी है
- (d) "ए" "बी" के व्यपहरण का दोषी है

91. एन, एक मकान मालिक, बार-बार मांगने के बावजूद अपने किरायेदार एच से किराया न मिलने पर, एक दिन एच को फ्लैट में प्रवेश न करने देने के लिए फ्लैट में ताला लगा देता है, जब तक कि वह किराया अदा न करे। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत एन ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है?

- (a) सदोष परिरोध
- (b) हमला
- (c) आपराधिक बल
- (d) सदोष अवरोध

92. एक रात रवि और केशव रवि के कार्यालय में गरमागरम बहस कर रहे थे। केशव कार्यालय का दरवाजा जोर से पटकते हुए क्रोधित होकर चला गया। केशव के इस कृत्य के बल से दरवाजे का ताला जाम हो गया और रवि अपने कार्यालय से बाहर निकलने में असमर्थ रहा जब तक कि अगले दिन एक ताला बनाने वाला नहीं आ गया।

रवि ने केशव के विरुद्ध सदोष परिरोध का मुकदमा किया:

- (a) केशव के कृत्य ने रवि को परिरुद्ध किया, अतः यह सदोष परिरोध है
- (b) केशव दरवाजा पटकने में उपेक्षापूर्ण था
- (c) रवि अपने ही कार्यालय में था, अतः यह सदोष परिरोध नहीं है
- (d) केशव का ताला जाम करने का आशय नहीं था, अतः यह सदोष परिरोध नहीं

है

93. बीएनएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संज्ञेय (cognizable) है:

- (a) 126(2)
- (b) 122(1)
- (c) 115(2)
- (d) 131

94. ए, उस मार्ग को अवरुद्ध करता है जिससे जेड को गुजरने का अधिकार है, यह सद्भावपूर्वक विश्वास न करते हुए कि उसे मार्ग को रोकने का अधिकार है। जेड इस प्रकार गुजरने से रोका जाता है:

- (a) कोई अपराध नहीं।
- (b) सदोष परिरोध का अपराध।
- (c) सदोष अवरोध का अपराध।
- (d) (b) या (c) दोनों में से कोई एक।

95. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत, संपत्ति की चोरी करने का प्रयास करने में प्रयुक्त हमला या आपराधिक बल दंडनीय है ?

- (a) धारा 303(2)
- (b) धारा 306
- (c) धारा 308(2)
- (d) धारा 134

96. 'ए' जानबूझकर बिना सहमति के एक महिला का घूँघट उठाता है। वह यह जानते हुए ऐसा करता है कि उसके कृत्य से उसे भय या क्षोभ होने की संभावना है। वह दोषी है:

- (a) बल के प्रयोग का
- (b) आपराधिक बल के प्रयोग का
- (c) उपद्रव (affray) का
- (d) उसकी लज्जा भंग करने का

97. 'ए' 'जेड' पर मुक्का तानता है, यह आशयित या ज्ञात करते हुए कि इससे 'जेड' को यह विश्वास हो सकता है कि 'ए' उसे मारने वाला है। ए ने:

- (a) बल का प्रयोग किया है
- (b) हमला किया है
- (c) गंभीर प्रकोपन (grave provocation) किया है
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

98. ए, बी पर थूकता है। ए निम्नलिखित के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा:

- (a) क्षोभ (annoyance)
- (b) हमला
- (c) आपराधिक बल का प्रयोग
- (d) मानहानि

99. भारतीय न्याय संहिता की धारा 130 के अंतर्गत 'हमला' निम्नलिखित द्वारा कारित किया जा सकता है:

- (a) केवल इशारों से
- (b) केवल तैयारी से
- (c) केवल शब्दों से
- (d) इशारों या किसी तैयारी से

100. जो कोई किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह निम्नलिखित के अंतर्गत अपराध करता है:

- (a) बीएनएस की धारा 115(2)
- (b) बीएनएस की धारा 121(1)
- (c) बीएनएस की धारा 132
- (d) धारा 118(2)

101. परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial evidence) है:

- (a) प्रत्यक्ष साक्ष्य
- (b) अप्रत्यक्ष साक्ष्य
- (c) (a) और (b) में से कोई नहीं
- (d) तात्त्विक साक्ष्य

102. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत, "न्यायालय" में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है:

- (a) न्यायाधीश
- (b) मजिस्ट्रेट
- (c) माध्यस्थ (arbitrator)
- (d) जिला न्यायाधीश

103. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को _____ भागों और _____ अध्यायों में विभाजित किया गया है।

- (a) 2 10
- (b) 3 11

104. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप निम्नलिखित द्वारा तैयार किया गया था:

- (a) लॉर्ड मैकाले (b) सर जेम्स एफ. स्टीफन
(c) हक्सले (d) सर हेनरी मेन

105. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित में से किसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है:

- (a) मौखिक साक्ष्य (b) दस्तावेजी साक्ष्य
(c) द्वितीयक साक्ष्य (d) परिस्थितिजन्य साक्ष्य

106. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत "न्यायालय" की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ?

- (a) सभी न्यायाधीश (b) साक्ष्य लेने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति
(c) सभी मजिस्ट्रेट (d) माध्यस्थ

107. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कई नियम निम्नलिखित में निहित हैं:

- (a) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (b) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963
(c) बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1963 (d) उपरोक्त सभी

108. निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य विधि के अंतर्निहित मुख्य सिद्धांत नहीं है ?

- (a) साक्ष्य विवादक विषय तक ही सीमित होना चाहिए (b) श्रुत साक्ष्य (hearsay evidence) स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए
(c) श्रुत साक्ष्य स्वीकार्य किया जाना चाहिए (d) सर्वोत्तम साक्ष्य सभी मामलों में दिया जाना चाहिए

109. साक्ष्य की वह मद जो तात्त्विक साक्ष्य (substantive evidence) नहीं है:

- (a) मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration) (b) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (FIR)
(c) पक्षकार की स्वीकृति (admission) (d) पक्षकार के प्राधिकृत अभिकर्ता की स्वीकृति

110. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव/अभिव्यक्ति गलत है ?

- (a) जिन परिस्थितियों से दोष स्थापित होता है वे पूर्णतः सिद्ध होनी चाहिए (b) सभी तथ्य अभियुक्त के दोष/निर्दोषिता की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए
(c) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए (d) परिस्थितियों को, नैतिक निश्चितता तक, प्रमाणित की जाने वाली एकमात्र परिकल्पना के अतिरिक्त हर परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए

111. जब कोई विधिक प्रावधान यह उपबंधित करता है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, तो यह है ?

- (a) अखंडनीय उपधारणा (b) अनुज्ञेय या विवेकाधीन उपधारणा
(c) खंडनीय उपधारणा (d) तथ्य का निर्णायक प्रमाण

112. "यह समय-परीक्षित नियम है कि किसी दोषी व्यक्ति की दोषमुक्ति एक निर्दोष व्यक्ति की दोषसिद्धि से बेहतर है। जब तक अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्त का दोष स्थापित नहीं करता, अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। एक आपराधिक न्यायालय अपीलार्थियों को उनकी आजीवन स्वतंत्रता से, कम से कम एक युक्तियुक्त स्तर की निश्चितता के बिना कि अपीलार्थी ही वास्तविक अपराधी थे, वंचित नहीं कर सकता।" यह किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

- (a) रंग बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2000 एससी 1209 (b) रामनाथ बनाम राज्य, एआईआर 1953 एससी 420
(c) सरदूल सिंह कवीशर बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1957 एससी 747 (d) राज्य बनाम नलिनी, एआईआर 1999 एससी 2640

113. तथ्य हो सकते हैं:

- (a) भौतिक तथ्य (b) मानसिक तथ्य
(c) भौतिक तथा मानसिक दोनों (d) केवल भौतिक तथ्य, मानसिक नहीं

114. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रस्ताव यह है कि:

- I. विधानमंडल की कार्यवाही, कार्यवाही में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा प्रमाणित अभिलेखों से सिद्ध की जा सकती है
- II. केंद्र सरकार के कार्य, विभागों के प्रधानों द्वारा प्रमाणित विभाग के अभिलेखों से सिद्ध किए जा सकते हैं
- III. राज्य के कार्य, ऐसे सरकार के आदेश से मुद्रित प्रतीत होने वाले दस्तावेजों द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं
- IV. राज्य सरकार के कार्य, केंद्र सरकार के संगत विभाग के प्रधान द्वारा प्रमाणित विभाग के अभिलेखों से सिद्ध किए जा सकते हैं

- (a) I और II सही हैं
- (b) II और III सही हैं
- (c) III और IV सही नहीं हैं
- (d) I और IV सही नहीं हैं

115. निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रथम इत्सिला रिपोर्ट तात्त्विक साक्ष्य नहीं है और इसका उपयोग केवल इसके निर्माता के कथन के संपुष्टिकरण (corroboration) के लिए किया जा सकता है ?

- (a) भारत संघ बनाम ए. कुमार, एआईआर 2010 एससी 2735
- (b) सी. मगेश बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 2010 एससी 2768
- (c) अनिल कुमार बनाम बी.एस. नीलकंठ, एआईआर 2010 एससी 2715
- (d) विजेतन गज्ज बनाम राज्य, एआईआर 2010 एससी 2712

116. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के प्रयोग के लिए, तथ्य घटित हुए हों:

- (a) केवल उसी समय और स्थान पर
- (b) केवल भिन्न समय और स्थान पर
- (c) उसी समय और स्थान पर या भिन्न समय और स्थान पर
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

117. प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को विष दिया । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 लागू करने पर निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत हो सकता है ?

- (a) उस स्थान पर या उसके निकट जहां हत्या की गई थी, संघर्ष से उत्पन्न जमीन पर निशान ।
 - (b) विष के कारण उत्पन्न लक्षणों से पहले बी के स्वास्थ्य की स्थिति, और बी की वे आदतें, जो ए को ज्ञात थीं, जिनसे विष देने का अवसर मिला ।
 - (c) यह तथ्य कि विष देने से कुछ समय पहले, बी एक मेले में धन लेकर गया था, (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
- और उसने तीसरे व्यक्तियों को यह बताया या उल्लेख किया कि उसके पास धन है ।

118. यह निर्धारित करने में कि कोई दस्तावेज श्रीमती टी की वसीयत है:

- (a) यह तथ्य कि उसने वसीयत बनाने के संबंध में वकीलों से परामर्श लिया, एक
- (b) यह तथ्य कि श्रीमती टी ने उन विषयों के बारे में पूछताछ की जिनसे वसीयत सुसंगत तथ्य है संबंधित है, एक सुसंगत तथ्य है
- (c) (a) और (b) दोनों सुसंगत हैं
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

119. 'ए' द्वारा 'बी' की हत्या के विचारण में, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है ?

- (a) 'बी' की हत्या के तुरंत बाद 'ए' का फरार होना ।
- (b) हत्या से पहले 'ए' और 'बी' को साथ देखा गया था
- (c) 'ए' ने 'बी' से 50,000 रुपये उधार लिए थे
- (d) 'ए' उस दिन बंबई में था, जबकि 'बी' की हत्या चेन्नई में की गई थी ।

120. 'शिनाख्त परेड (Identification Parade)' से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है:

- (a) रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य
- (b) राम लोचन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
- (c) क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला
- (d) उपरोक्त सभी

121. प्रश्न यह है कि क्या 'ए' ने एक निश्चित दिन कोलकाता में अपराध किया । यह तथ्य कि उस दिन 'ए' चेन्नई में था, सुसंगत है:

- (a) विवादक तथ्य के हेतु के रूप में
- (b) विवादक तथ्य के परिचयात्मक तथ्य के रूप में
- (c) सुसंगत तथ्य की तैयारी के रूप में
- (d) क्योंकि यह विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत असंभाव्य बनाता है

122. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ?

- (a) जो तथ्य किसी विवादक तथ्य के असंगत हैं, वे सुसंगत नहीं होंगे
- (b) अन्यथा असुसंगत तथ्य सुसंगत हैं यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत संभाव्य या असंभाव्य बनाते हैं

(c) कोई भी तथ्य सुसंगत है, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के लिए (d) स्वीकृति (admissions) स्वीकृत विषयों का निर्णायक प्रमाण नहीं है, हेतु या तैयारी को दर्शाता या गठित करता है परंतु वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अंतर्गत विबंधन (estoppel) के रूप में कार्य कर सकती हैं

123. 'एक्स' पर 'वाई' को जानबूझकर गोली मारकर उसकी हत्या करने का विचारण किया जा रहा है, उसके 'आशय' के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि 'एक्स' ने पहले भी एक अवसर पर 'वाई' को गोली मारने का प्रयास किया था। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम, 2023 की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत सुसंगत है।

- (a) धारा 4 (b) धारा 9
(c) धारा 12 (d) धारा 13

124. ए, बी पर उपेक्षा के लिए मुकदमा करता है क्योंकि उसने उसे किराए पर एक ऐसी गाड़ी दी जो उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त नहीं थी, जिससे ए को चोट लगी। यह तथ्य कि बी किराए पर दी जाने वाली गाड़ियों के संबंध में आदतन उपेक्षापूर्ण था:

- (a) सुसंगत (b) असुसंगत
(c) न सुसंगत न असुसंगत (d) सुसंगत और असुसंगत दोनों

125. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की पूर्व दोषसिद्धि कब सुसंगत होती है, जब उस पर किसी अपराध का विचारण किया जा रहा हो ?

- (a) जब उस व्यक्ति द्वारा किए गए पूर्व अपराध के लिए दंड विचाराधीन हो। (b) जब उस पर कई आरोप लगाए गए हों।
(c) यह दर्शाने के लिए कि उस व्यक्ति की अपराधी मनःस्थिति पहले से विद्यमान (d) उसकी दुर्भावना सिद्ध करने के लिए थी।

126. सी को एक फर्म द्वारा उसके बित्री काउंटर पर पैसे प्राप्त करने के लिए कैशियर के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसका यह कर्तव्य है कि वह उसके द्वारा प्राप्त राशियों को दर्शाते हुए खाता बही (ledger) में प्रविष्टियां करे। उस पर नब्बे हजार रुपये के संबंध में आपराधिक न्यासभंग (criminal breach of trust) के आरोप में मुकदमा चलाया जाता है, इस साक्ष्य के आधार पर कि उसने केवल दस हजार रुपये प्राप्त होना दर्शाने वाली प्रविष्टि की जबकि उसने वास्तव में एक लाख रुपये प्राप्त किए थे। सी ने यह अभिवाक् लिया है कि गलत प्रविष्टि आकस्मिक थी न कि आशयित। उसी खाता बही में की गई अन्य प्रविष्टियां, जो प्रत्येक कम राशि की प्राप्ति दर्शाती हैं, भी गलत हैं, यह तथ्य है:

- (a) सुसंगत है क्योंकि इसका आशय के प्रश्न पर असर पड़ता है (b) सुसंगत नहीं है क्योंकि अन्य प्रविष्टियां आरोप का आधार नहीं हैं
(c) सुसंगत नहीं है क्योंकि अन्य प्रविष्टियां आरोप का आधार नहीं हैं (d) सुसंगत नहीं है क्योंकि अन्य प्रविष्टियां विवादक विषय में नहीं हैं

127. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (a) स्वीकृतियां केवल मौखिक हो सकती हैं (b) स्वीकृतियां केवल दस्तावेजी हो सकती हैं
(c) स्वीकृतियां मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं (d) स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निर्णायक प्रमाण हैं

128. 'स्व-संबंधी (self regarding)' कथन:

- (a) स्वयं के हित में देने वाले कथन हो सकते हैं (b) स्वयं को हानि पहुंचाने वाले कथन हो सकते हैं
(c) स्वयं के हित में या स्वयं को हानि पहुंचाने वाले, दोनों हो सकते हैं (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

129. सामान्य नियम यह है कि स्वीकृतियां उनके निर्माता के विरुद्ध सिद्ध की जाती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इस नियम का अपवाद प्रदान करता है:

- (a) धारा 15 (b) धारा 16
(c) धारा 19 (d) धारा 26

130. धारा 15 से 18 के अंतर्गत परिभाषित और धारा 19 की अपेक्षा पूरी करने वाली स्वीकृति है..... ?

- (a) सभी के विरुद्ध आबद्धकारी और निर्णायक। (b) तात्त्विक साक्ष्य।
(c) निर्णायक प्रमाण। (d) साक्ष्य में ग्राह्य नहीं।

131. अभियुक्त की संस्वीकृति (confession) असुसंगत और अग्राह्य होती है जब वह की गई हो:

- (a) पुलिस अभिरक्षा में परंतु मजिस्ट्रेट की तात्कालिक उपस्थिति में। (b) उसे प्राप्त करने के प्रयोजन से अभियुक्त पर किए गए किसी छल के परिणामस्वरूप।

(c) जब वह नशे में था

(d) मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसने उसे बताया कि यदि वह पूर्ण संस्वीकृति करे तो उसे रिहा कर दिया जाएगा।

132. संस्वीकृति, यदि अन्यथा सुसंगत है, तो निम्नलिखित स्थिति में भी सुसंगत होती है:

(a) गोपनीयता के वचन के अंतर्गत की गई हो

(b) अभियुक्त नशे की अवस्था में हो

(c) अभियुक्त को संस्वीकृति के संबंध में अपने अधिकार के बारे में सूचित न किया गया हो

(d) उपरोक्त सभी

133. एक ग्रामीण महिला हमले और दुर्व्यवहार की आशंका में ग्राम पंचायत में अपनी सास की हत्या की संस्वीकृति करती है। क्या यह संस्वीकृति ग्राह्य है

(a) न्यायेतर संस्वीकृति (extra-judicial confession) के रूप में

(b) अनैच्छिकता के कारण अग्राह्य

(c) अन्य साक्षी द्वारा अभिसाक्षित तथ्य के समर्थक साक्ष्य के रूप में

(d) आंशिक रूप से ग्राह्य

134. धारा 22 के अंतर्गत एक संस्वीकृति सुसंगत नहीं होगी:

(a) उत्प्रेरण, धमकी या वचन के अंतर्गत प्राप्त की गई हो

(b) ऐसी धमकी प्राधिकार में स्थित व्यक्ति द्वारा दी गई हो

(c) ऐसी धमकी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संबंध में हो

(d) उपरोक्त सभी

135. एक प्रत्याहृत (retracted) संस्वीकृति:

(a) दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाई जा सकती है।

(b) किसी भी परिस्थिति में दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाई जा सकती।

(c) जब तक संपुष्ट न हो, दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाई जा सकती

(d) (a) और (c) दोनों गलत हैं।

136. ए को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और बी की हत्या का आरोपी बनाया जाता है। जांच के दौरान ए स्वेच्छया नार्को विश्लेषण (Narco analysis) से गुजरने के लिए सहमत होता है और उसमें वह बी की हत्या करने की संस्वीकृति करता है।

(a) संस्वीकृति सुसंगत है और दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती है।

(b) संस्वीकृति असुसंगत है।

(c) संस्वीकृति सुसंगत है परंतु संपुष्टिकरण की आवश्यकता है।

(d) ए के कथन का केवल उतना भाग उपयोग किया जा सकता है जो किसी तथ्य की खोज की ओर ले जाता है।

137. हत्या के मामले के विचारण के दौरान, निम्नलिखित में से क्या सिद्ध किया जा सकता है:

(a) जांच के दौरान पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का कथन।

(b) किसी अन्य मामले की जांच के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन के आधार पर अपराध के हथियार की बरामदगी।

(c) शव की बरामदगी के बाद, अभियुक्त का यह कथन कि उसने शव को कहां फेंका।

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

138. निम्नलिखित में से किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है?

(a) पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर

(b) इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य

(c) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय

(d) कोट्टाया बनाम किंग एम्परर

139. संस्वीकृति स्व-कथन (self talk) का परिणाम हो सकती है और संस्वीकृति का किसी अन्य व्यक्ति को संसूचन आवश्यक नहीं है, यह निम्नलिखित मामले में अभिनिर्धारित किया गया था:

(a) साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(b) निशिकांत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(c) अघनू बनाम बिहार राज्य

(d) दरयाओ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

140. "उस एसटीडी बूथ की जानकारी जहां से अभियुक्तगण ने एक-दूसरे से बात की, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के प्रयोजन हेतु सुसंगत है।" यह सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया गया:

(a) आर.एम. मल्कानी बनाम महाराष्ट्र राज्य

(b) मध्य प्रदेश राज्य बनाम किरपा राम (2003) 12 एससीसी 175

(c) एस.सी. बाहरी बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1994 एससी 2020

(d) अबुथगीर बनाम राज्य, एआईआर 2009 एससी 2797

141. अभिकथन (A): स्वीकृति केवल प्रथम-दृष्टया प्रमाण है।

कारण (R): स्वीकृति निर्णायक प्रमाण नहीं है परंतु यह विबंधन के रूप में कार्य कर सकती है।

- (a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है (b) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
(c) A सत्य है परंतु R असत्य है (d) R सत्य है परंतु A असत्य है

142. राजू देवड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय निम्नलिखित से संबंधित है:

- (a) मृत्युकालिक कथन (b) पक्षद्रोही साक्षी (Hostile witness)
(c) बाल साक्षी (d) विशेषज्ञ साक्षी

143. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत व्यापार के दौरान की गई घोषणा निम्नलिखित के अंतर्गत ग्राह्य है:

- (a) धारा 26(छ) (b) धारा 26(ख)
(c) धारा 26(घ) (d) धारा 26(क)

144. कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला संबंधित है:

- (a) विशेषाधिकार प्राप्त संसूचन (b) मृत्युकालिक कथन
(c) पुलिस अधिकारी को दी गई संस्वीकृति (d) सह-अभियुक्त की संस्वीकृति

145. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन के ग्राह्य होने का सिद्धांत निम्नलिखित सूक्ति में इंगित है:

- (a) नेमो मॉरिटुरस प्रीज्यूमिटार मेंटायर (b) लेक्स फोराई
(c) रेस जुडिकाटा (d) रेस इप्सा लोक्विटर

146. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत एक मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है:

- (a) केवल जब वह लिखित रूप में हो (b) तब भी जब वह किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया हो
(c) केवल जब वह किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो (d) केवल जब वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो

147. "ए" पर "बी" द्वारा बर्बरतापूर्वक हमला किया जाता है। "ए" अपनी पत्नी से कहता है कि उस पर "बी" ने हमला किया और शीघ्र ही बाद में "ए" की मृत्यु हो जाती है। "बी" के विचारण में, "ए" का अपनी पत्नी को दिया गया कथन है:

- (a) साक्ष्य में अग्राह्य क्योंकि यह पति द्वारा पत्नी को दिया गया विशेषाधिकार प्राप्त संसूचन है (b) साक्ष्य में ग्राह्य और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26(क) के अंतर्गत सुसंगत
(c) साक्ष्य में असुसंगत क्योंकि यह किसी मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

148. निम्नलिखित में से कौन सा 'मृत्युकालिक कथन' पर मामला नहीं है ?

- (a) रतन गौड़ बनाम बिहार राज्य (b) पानीबेन बनाम गुजरात राज्य
(c) सीता राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (d) कौशल राव बनाम महाराष्ट्र राज्य

149. निम्नलिखित में से कौन सा मामला मृत्युकालिक कथन से संबंधित है ?

- (a) महबूब शाह बनाम किंग एम्परर (b) कवीन बनाम अब्दुल्ला
(c) कोट्टाया बनाम किंग एम्परर (d) एम.सी. वर्गीज बनाम पोन्नन

150. निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत चरित्र (character) सुसंगत नहीं है ?

- (a) सिविल मामलों में, यह तथ्य कि चरित्र ऐसा है जो उसके प्रति अध्यारोपित किसी आचरण को संभाव्य या असंभाव्य बनाता है (b) आपराधिक मामलों में पूर्व सच्चरित्रता
(c) आपराधिक मामले में पूर्व दुश्चरित्रता, सच्चरित्रता के साक्ष्य के उत्तर में (d) सिविल मामले में, चरित्र ऐसा है जो उसके प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति को प्रभावित करता है